CONVENTION RELATIVE A L'EXECUTION DU MANDAT

DE DELEGUE A LA GESTION JOURNALIERE (DJG)

AU SEIN DE LA SA DIM3

ENTRE:

La société anonyme (SA) DIM 3, dont le siège social est sis à 4052 BEAUFAYS / CHAUDFONTAINE, Rue de Louveigné, inscrite auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le n°0862.997.221;

Représentée par Docteur Jean Collard.,

Ci-après dénommée "LA SOCIÉTÉ".

ET

La société de personnes à responsabilité limitée (SPRL) JCHyTECH, dont le siège social est sis à 4130 ESNEUX, Rue des Renards, 4, inscrite auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le n°0680.640.981 ;

Représentée par Monsieur Jean-Claude HAVAUX, son gérant,

Ci-après dénommée « le délégué à la gestion journalière » ou "le DGJ", ou encore « CEO ».

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

La SA DIM3 exerce des activités de recherche, notamment dans le secteur de la médecine connectée, orientée par exemple vers la Nutrition Clinique.

Fondée en 2011, La personne déléguée à la gestion journalière est Monsieur Havaux.

La présente convention concerne les prestations réalisées par Monsieur Jean-Claude HAVAUX, au travers de la SPRL JCHyTECH .

Seul son mandat de délégué à la gestion journalière, exercé dans un premier temps en personne physique, puis au travers de la SPRL JCHyTECH à partir du 30 Septembre 2017 , est rémunéré.

La SPRL JCHYTECH a nommé Monsieur Jean-Claude HAVAUX comme représentant permanent conformément à l'article 61, §2 du Code des Sociétés tel qu'inséré par la loi du 2 août 2002 et conformément à l'article 16.4 des statuts. Monsieur Jean-Claude HAVAUX est en charge du mandat d'Administrateur au titre de représentant permanent, tel que spécifié dans la

présente Convention (ci-après dénommée "la Convention"), au nom et pour compte de la S.P.R.L. JCHyTECH.

La SA DIM3 et la SPRL JCHyTECH souhaitent, par la présente convention, établir les conditions sous lesquelles la S.P.R.L. JCHyTECH exécutera le mandat de délégué à la gestion journalière en son sein après la levée de fonds prévue en Juillet 2017.

IL EST ENSUITE CONVENU CE QUI SUIT :

1. Description des missions confiées à la S.P.R.L. JCHyTECH, délégué à la gestion journalière

Le délégué à la gestion journalière a pour missions les tâches suivantes, sans que la liste suivante soit exhaustive :

• Se charger de la gestion courante administrative et commerciale de la Société et de l'organisation générale de cette dernière (coordination, suivi et contrôle des différents départements administratifs) ;

• Opérer le suivi et l'établissement de la facturation, ainsi que la gestion des paiements et la récupération des créances ;

• Améliorer l'efficacité des méthodes de travail, des procédures, des outils de gestion administrative. De manière générale, améliorer la productivité de la Société ;

• Développer l'outil informatique ;

• Gérer, développer et améliorer les relations avec les organismes bancaires ;

• Gérer, développer et améliorer les contacts avec la clientèle, tant prospects que clients actuels ;

• Promouvoir l'image de la Société auprès des tiers ;

• Manager le personnel, et insuffler un esprit d'équipe au sein du personnel de la Société;

• Développer et réfléchir à la stratégie des investissements et développements futurs ;

• Coordonner les adaptations en suite des évolutions dans les matières légales et administratives

• Consolider la coordination et la collaboration avec les sociétés opérationnelles du groupe ;

• Participer activement au développement du groupe (créativité, échange d'idées, vision,...)

• En respectant les termes des exercices comptables de la Société et des autres sociétés du groupe (1.01 au 31.12 de chaque année), effectuer des contrôles de

gestion, la comptabilité générale, la gestion financière clients/fournisseurs, les relations bancaires.

Le délégué à la gestion journalière s'engage à accomplir les tâches reprises ci-dessus avec tout le soin raisonnable, en déployant ses meilleurs efforts et selon les règles de l'art, en respectant les instructions données par le Conseil d'Administration de la Société.

JCHyTECH s'engage expressément à respecter scrupuleusement les dispositions légales lui applicables, et notamment la réglementation fiscale et sociale applicable à elle-même, à ses actionnaires, à ses organes et à son personnel.

2. Les conditions liées aux services

2.1. Le délégué à la gestion journalière a nommé, Monsieur Jean-Claude HAVAUX en qualité de représentant permanent au sens de l'article 61, § 2 du Code des Sociétés, tel qu'inséré par article 2 de la loi du 2 août 2002.

2.2. JCHyTECH, son représentant permanent, ses représentants légaux et/ou les membres de son personnel ne recevront aucune instruction directe de la société quant à l'organisation du travail.

2.3. JCHyTECH est responsable de l'exécution du mandat qui lui est confié selon les dispositions légales (articles 527 et suivants du code des sociétés) et statutaires (article 21 des Statuts de la Société).

La Société s'engage à contracter une assurance en responsabilité de direction pour le mandat à exercer.

2.4. Les parties estiment qu'une exécution correcte des Services par JCHyTECH exige environ 132 jours de prestations par an. JCHyTECH ne sera pas tenu de se justifier quant à l'organisation des heures de travail ou quant à ses méthodes de travail.

2.6. Dans le cas où JCHyTECH utiliserait l'infrastructure de la société pour l'exécution de la Convention, JCHyTECH se porte fort que chaque personne à laquelle elle ferait appel pour l'exécution de la Convention, suivra toutes les instructions concernant la sécurité et la santé en vigueur dans les bâtiments et l'entreprise où le personnel de la société travaille.

2.7. Il a été convenu expressément que JCHyTECH, de façon indépendante :

- fait application de sa connaissance et de son initiative pour les Services et pour exécuter le mandat de manière efficace,
- met tout en œuvre pour développer et gérer les intérêts et la réputation de la Société.

Il n'est cependant tenu qu'à une obligation de moyen.

3. Indépendance des parties

3.1. JCHyTECH et son représentant permanent exercent son activité sans aucun lien de subordination ni à l'égard de la Société ni à l'égard des actionnaires.

Chacun des cocontractants doit faire face à l'ensemble des obligations pesant sur lui du fait de ses activités, qu'elles se développent dans le cadre du présent contrat ou autrement, et en conséquence aucun des deux cocontractants ne saurait être tenu des dettes, pertes ou obligations de l'autre.

3.2. La Société veillera à fournir à JCHyTECH les informations techniques et autres nécessaires au bon accomplissement de sa mission.

3.3. JCHyTECH peut bénéficier, pour les travaux qui le requièrent, de l'infrastructure de la Société.

3.4. JCHyTECH peut accepter les missions qui lui sont confiés par des tiers. Il veillera toutefois à ce que l'exécution de ces travaux ne porte pas préjudice à l'exécution des missions confiées par la Société.

4. Durée - Résiliation

1. La Convention est conclue pour une durée indéterminée

2. La Convention peut être résiliée à tout moment par l'une ou l'autre partie moyennant un délai de préavis de 6 mois plus 1 mois par année de service avec plafonnement à 12 mois signifié par lettre recommandée et débutant le premier jour du mois suivant le mois durant lequel la lettre recommandée a été envoyée.

3. Toutefois, la Société peut mettre fin unilatéralement à la Convention sans préavis ni indemnité, ainsi que suspendre le paiement de l'indemnité et des frais déterminés dans l'article 5.1, si JCHyTECH :

   a. ne peut pas exercer les Services de manière efficace pendant une période totale de 6 semaines sur une période de 6 mois, et ce indépendamment des motifs, sous réserve de ce qui est prévu ci dessous en cas de maladie ou d'accident ;

   b. est en faillite ou déclaré faillite ou en PRJ ;

   c. est interdite ou sera interdite par une instance officielle d'exécuter les Services;

   d. se rend coupable d'une faute grave concernant ses obligations vis-à-vis la Société ou envers un client de la Société (soit en vertu de cette Convention, soit autrement);

4. La Société peut également mettre fin unilatéralement, sans préavis ni indemnité, à cette Convention, ainsi que suspendre le paiement de l'indemnité et des frais prévus à l'article 5.1, si le représentant permanent de JCHyTECH :

   a) n'est pas capable, pendant une période de 6 semaines sur une période de 6 mois, pour quelque motif que ce soit, de remplir sa mission de représentant permanent de JCHyTECH dans le cadre de l'exécution des Services;

   b) est connu insolvable ou est déclaré insolvable ;

c) a été interdit ou sera interdit par une instance officielle d'exécuter les Services au nom et pour compte de JCHyTECH ;

d) se rend coupable d'une faute grave ou négligence concernant l'exécution des Services au nom et pour le compte de JCHyTECH ou refuse ou s'abstient de remplir les exigences relevantes, requises dans le cadre de l'exécution normale de ces Services ; ou

e) se compromet tellement par ses actes vis-à-vis des tiers - entre autre par des actes pénalement sanctionnés - qu'elle ne peut plus représenter la Société dans le cadre de la Convention sans causer des dommages visibles.

5. A l'exception des paragraphes 3a et 4a du présent article, les Parties excluent pour la Société la possibilité de mettre fin à la présente Convention avec effet immédiat au cas où :

   a) le représentant permanent de JCHyTECH est incapable d'exécuter les Services pour cause de maladie et ce, pendant les 12 premiers mois de cette incapacité ;

   b) le représentant permanent de JCHyTECH est incapable d'exécuter les Services pour cause d'invalidité résultant d'un accident et ce, pendant les 12 premiers mois de cette incapacité.

6. La Société signifiera, par écrit, à JCHyTECH, la rupture pour l'une des raisons exposées ci-dessus, et toute remise ou toute abstention de la Société dans l'exercice de ce droit ne peut être considérée comme une renonciation à ce dernier.

7. Si la Société met fin à la Convention pour l'une des raisons mentionnées ci-dessus en paragraphes 3 et 4 de l'article, la Société se réserve le droit d'exiger une indemnisation en fonction du dommage réellement subi.

8. Aucune des Parties ne sera responsable à l'égard d'une autre partie pour tout manquement dans l'exécution des obligations découlant de la présente Convention (sauf paiement des montants dus) lorsque ce manquement est dû à un cas de force majeure. Dans le cas d'une situation de force majeure temporaire dans le chef d'une des Parties, les obligations de l'autre Partie sont suspendues. Dans l'hypothèse d'un cas de force majeure définitif dans le chef d'une des Parties, la présente Convention sera résiliée avec effet immédiat.

   Les Parties conviennent expressément que le décès du représentant permanent de JCHyTECH sera considéré comme un cas de force majeure définitif.

5. <u>Indemnité et frais</u>

   1. Comme compensation pour les activités exécutées par JCHyTECH pour la Société, JCHyTECH facturera une indemnisation de base permanente de 1250 € hors TVA, par jour de prestation réalisé (ci-après "l'indemnisation de base par jour de prestation").

      Cette indemnisation sera soumise à TVA.

      La société assure les frais de téléphonie et de data.

L'indemnisation par jours de prestation peut être révisée chaque année de commun accord par les Parties.

L'indemnisation par jour de prestation comprend l'indemnisation complète de tous les frais supportés par JCHyTECH dans le cadre de l'exécution de la Convention.

Le payement de l'indemnisation de base aura lieu contre la remise d'une facture mensuelle payable dans les 14 jours après sa remise à la comptabilité de la Société.

En cas de payement tardif, la Société est redevable d'intérêts de retard, calculés au taux d'intérêt légal, à JCHyTECH.

2. Sans préjudice à ce qui précède, les frais suivants de JCHyTECH, exceptionnels et approuvés préalablement, réalisés exclusivement en faveur de la Société seront indemnisés de manière indépendante après présentation d'une note de frais détaillée, avec les preuves originales des frais en annexe, ou directement payés au moyen de la carte de crédit de la Société :

    - Les frais de voyages à l'étranger sur mission de la Société (y compris les billets d'avion, lesquels seront de préférence réservés directement par DIM3);
    - Les frais de restaurant raisonnables liés à la négociation et/ou continuation d'un contrat concrètement désigné et important pour la Société ;
    - Les frais de cadeaux aux relations professionnelles;
    - Etc.

Le payement des frais exceptionnels aura lieu contre la remise d'une facture mensuelle payable dans les 14 jours après sa remise à la comptabilité de la Société.

En cas de payement tardif, la Société est redevable d'intérêts de retard, calculés au taux d'intérêt légal, à JCHyTECH.

3. Affiliation à une caisse d'assurance sociale pour indépendants.

JCHyTECH et Monsieur Jean-Claude HAVAUX confirment qu'ils seront affiliés à une caisse d'assurance sociale pour indépendants pour toute la durée de la Convention, et en remettront la preuve, à tout moment, sur simple demande de la Société.

6. <u>Confidentialité</u>

1. Pendant la durée de la Convention et après que celle-ci ai pris fin, JCHyTECH ne peut divulguer, pour une quelconque raison, une information confidentielle aux tiers et/ou en faire usage pour son propre compte ou affaire.

2. Toute information, donnée, note, lettre, dossier, software et/ou n'importe quel document et/ou matériel préparé par JCHyTECH en exécution de / ou venu en possession de JCHyTECH pendant la Convention, qui a trait aux affaires de la Société,

à ses clients et/ou son personnel (ci-après dénommés "Information confidentielle ») peut être utilisé par la Société et reste exclusivement S.A. propriété.

3. Au terme de la Convention, pour tout motif, ou sur simple demande de la Société pendant la Convention, JCHyTECH remettra immédiatement toute Information confidentielle à la Société. JCHyTECH n'est pas autorisée à prendre, ni à garder une copie ou autre transcription de l'Information Confidentielle, sous toute forme que ce soit, après la fin de la Convention. Tous les titres et/ou droits intellectuels possibles qui pourraient être directement ou indirectement liés à l'Information Confidentielle appartiennent à la Société et restent la seule propriété exclusive de ce dernier.

4. JCHyTECH se porte fort du respect, par les personnes qu'elle implique dans l'exécution des Services dont son représentant permanent au sens de l'article 2.1. de la présente Convention, des obligations s'imposant à elle en vertu du présent article.

5. L'obligation de confidentialité telle que décrite en cet article ne sera pas d'application dans l'hypothèse où et pour autant que par ordre des autorités, une instance judiciaire ou administrative ou sur base d'une obligation légale ou réglementaire, elle doit être rompue.

7. Divisibilité

La nullité d'un des articles ou d'une partie d'un article de la présente convention n'entache pas la validité de l'ensemble des autres clauses ni de la Convention dans son entièreté. Leur force contraignante demeure pour ce qui est légalement permis.

Lorsqu'une clause de la Convention est nulle ou inapplicable, les Parties s'engagent à négocier de bonne foi une nouvelle disposition valable dont l'effet est aussi proche que possible de la disposition déclarée nulle ou inapplicable.

Les Parties négocieront également en bonne foi afin de trouver une solution acceptable pour chacun si une situation non prévue dans la présente Convention se présente.

8. Incessibilité

JCHyTECH reconnaît que tout engagement repris dans la présente Convention doit être considéré comme « intuitu personae » dans son chef et celui de son représentant permanent. En conséquence, JCHyTECH n'est en aucune façon autorisé à céder ses droits et ses obligations sous quelque forme que ce soit, sans accord préalable, exprès et écrit de la Société.

9. Droit applicable – tribunal compétent

Toute contestation qui surviendrait quant à l'interprétation, l'exécution ou la résiliation de la présente Convention, sera soumise aux Tribunaux de LIEGE, division LIEGE, seuls compétents. Toutefois, les parties feront en priorité choix de régler leurs différents par les MARC's (modes alternatifs de règlement des conflits).

La présente Convention est régie par le droit belge.

Fait en deux exemplaires à BEAUFAYS, le 1 Juillet 2017chacune des Parties reconnaissant avoir reçu un original signé par les deux Parties.

Pour la SOCIÉTÉ,

Dr Jean `Collard

Pour JCHyTECH,

JC Havaux